

1502487-79.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2353964/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22197532 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 4153/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2353964 - 08º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502487-79.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502487-79.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2353964/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22197532 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 4153/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2353964 - 08º D.P. SOROCABA,

4153/21/607 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANILO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

CARLOS DANILO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 22 horas, na Rua Gregório Ramos dos Santos, altura do nº 246, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso e unidade de desígnios com três indivíduos ainda não identificados nos autos e mediante violência e grave ameaça à pessoa, subtraiu para si, o veículo Toyota/Yaris, placas FL8C11 - Sorocaba/SP, de propriedade da vítima

M.M.C.L.N, e um celular Samsung (auto de exibição e apreensão de fls.15/16) de propriedade da vítima M.M.C.

Segundo apurado, o indiciado CARLOS e três indivíduos, não identificados nos autos, surpreenderam as mulheres M.M.C.L.N,, M.M.C e A.R.S.C no interior do veículo Toyota/Yaris, estacionado na altura do número 246, da Rua Gregório Ramos dos Santos, cercaram o veículo, bateram nos vidros e, escondendo um simulacro sob a roupa, anunciaram o crime, proferiram ameaças a vida das vítimas e ordenaram que todos descessem, na sequência, puxaram com violência as vítimas M.M.C e A.R.S.C do interior, ingressaram no veículo e fugiram.

Minutos depois, os policiais militares transitavam pela Avenida Itavuvu e visualizaram o Toyota/Yaris conduzido pelo indiciado CARLOS e mais três indivíduos em seu interior, mas, determinada a parada, o indiciado desobedeceu e empreendeu fuga, entretanto, o veículo foi alcançado na Alameda Vitória onde o veículo parou e todos correram, mas enquanto o trio conseguiu êxito na fuga, o indiciado foi alcançado e um simulacro de arma de fogo foi encontrado.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.10 a 14).

Auto de exibição, apreensão e entrega foi juntado aos autos (fls.15 a 17).

Auto de reconhecimento do réu foi juntado aos autos (fls.27 a 28).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.61 a 62).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.107 a 115).

A denúncia foi recebida, diante da ausência das hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, seguindo-se do interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede a ação penal.

Da materialidade.

Comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pela prova oral produzida.

Da autoria.

A autoria também é indubitosa.

Interrogado em juízo, o réu confessou o roubo.

E com detalhes.

“Estava bebendo e apareceu o neguinho e dois carinhas e chamaram para um rolê e disseram que iam fazer um assalto e disse, vamos então e aí fiquei no banco de trás”.

Além da confissão do réu, as vítimas confirmaram os fatos descritos na denúncia.

A vítima Marta disse em juízo que estavam chegando em frente à casa da minha mãe e foram abordados por quatro moços e batiam no vidro do carro e diziam que iam matar a gente e pediram para descer. Depois saíram com o carro. Levaram o carro, compras da Havan e o celular e reconheci o réu na Delegacia e eles ficavam o tempo todo com as mãos na cintura.

A vítima Márcia disse em juízo que estavam voltando da loja Havan e preparava para descer do carro e aí vieram 4 pessoas e um puxou a minha bolsa, gritou comigo e perguntou se eu queria morrer. Levaram o carro e minha bolsa e não foi encontrado o celular.

Do afastamento da tese do crime único.

Foram duas vítimas ameaçadas com arma de fogo, dois patrimônios distintos, assim, presente a aplicação do artigo 70, do Código Penal.

No mesmo sentido, presente a qualificadora do concurso de pessoas, diante da prova oral produzida.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 00999967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e verificando que o réu tem maus antecedentes (fls.46 a 48), elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão, que deve ser aplicada em 1/6, perfazendo uma pena privativa de liberdade e 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase.

Em relação à terceira fase, aplico a qualificadora do concurso de agentes em 1/3, e mais 1/6 em relação ao artigo 70, do Código Penal, perfazendo uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Do regime prisional.

O regime prisional deve ser o fechado, diante dos maus antecedentes, e pelo crime ter sido praticado com violência. Vale ressaltar que o réu insiste em trilhar o caminho do crime, utilizando de violência para isso. Sua periculosidade é latente.

Fora do convívio social e cumprindo a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, dará mais segurança à sociedade, pelo menos por um tempo.

A detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, é questão a ser apreciada pelo Juízo da Execução.

“DETRAÇÃO – Cômputo de tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – artigo 387, § 2º do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos artigos 33, § 3º e 59, do CP. Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2, do artigo 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o artigo 33, § 3º do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no artigo 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz Natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença” (Apelação Criminal nº 0023654-12.2011.8.26.0590, 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Grassi Neto, julgamento ocorrido em 07/05/2015).

Possíveis benefícios.

Por não preencher os requisitos do artigo 44 e 77, ambos do Código Penal, não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia e em consequência, CONDENO o réu CARLOS DANILO DA SILVA, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, c.c o artigo 70, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial FECHADO, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante do contexto apresentado (vem respondendo preso, com maus antecedentes, de periculosidade latente e não consegue viver em sociedade sem trilhar o caminho do crime) deverá continuar preso, não tendo benefício de recorrer em liberdade. Pelos mesmos motivos, fica mantida a prisão cautelar. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA